

الدكتور نايف شافي المظافره الهاجري
دكتوراه في القانون الجنائي
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، (دولة الكويت)

إشكالات الاختصاص القضائي والتباين التشريعي في مكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود: دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات الدولية

» **ملخص:**

تتناول هذه الدراسة إشكالات الاختصاص القضائي والتباين التشريعي في مكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، في ظل طبيعتها اللامكانية وتعدد الدول المرتبطة بالفعل الإجرامي وآثاره. وتهدف إلى بيان مدى كفاية الأطر التشريعية الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة للتعاون القضائي والأمني في مواجهة تنازع الاختصاص واختلاف التجريم والإجراءات. وتتمثل مشكلة الدراسة في تقصير بعض القواعد التقليدية وصعوبة تسليم المجرمين وتبادل المعلومات والأدلة الرقمية بين الدول. وتعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال تحليل الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية بودابست، ومقارنتها بالتشريعات الوطنية المختارة. وتخلص إلى ضرورة تطوير قواعد أكثر مرونة للاختصاص القضائي، وتوحيد المفاهيم الإجرائية، وتعزيز آليات التعاون العابر للحدود، وتحديث الاتفاقيات بما يضمن سرعة تبادل الأدلة الرقمية مع احترام السيادة الوطنية وتحقيق فاعلية الملاحقة الجنائية.